



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת- שלוחת עכו

מס' תיק: 8/441/2019, 8/565/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקח על רישום המקרקעין
יובל וסרקוג

- | | |
|---|---|
| התובעים בתיק 8/441/19
הנתבעים בתיק 8/565/19: | 1. אבו תמר |
| | 2. צח אבי-אברהם
שניהם באמצעות ב"כ עו"ד חן אסתר
שיבת ציון 38, חיפה |
| | נגד |
| הנתבעת בתיק 8/441/19
התובעת בתיק 8/565/19: | הובר אלנה
באמצעות ב"כ עו"ד רפאלי רפי
רח' הערבה 2, קריית מוצקין |

פסק דין

מחלוקת הנוגעת בעיקר לזהותה של נציגות הבית, ובפרט, האם יש להכיר בתובעים כנציגות המשותפת לשני האגפים בבית, וזאת במקום נציגות נפרדת לאגף שבו מצויות דירות הצדדים (אגף מס' 2 ובו 6 דירות).

- התובעים, בעלים של שתי דירות באחד האגפים של הבית, מבקשים, להצהיר עליהם כנציגות החוקית של הבית על שני אגפיו. עוד ביקשו לחייב את הנתבעת, כמי ששימשה כנציגות של אחד האגפים להעביר לידיהם את מסמכי ועד הבית וכן את קופת הנציגות, ואת יתרות הזכות שנתרו בקופה.
- לחילופין וככל שתביעתם העיקרית תדחה ויקבע כי הנתבעת עדיין משמשת כנציגות הבית, ביקשו התובעים לחייב את הנתבעת, לתקן את הנוקים שנגרמו לתובעת מס' 1 בשל הצפות הביוב.
- יובהר כי התובעים והנתבעת מצויים שניהם באותו אגף.
- במקביל הגישה הנתבעת, נגד הנתבעים, תביעה שכנגד לתשלום חובות דמי ועד בית (תיק 8/565/19 הובר אילנה כנציגות הבית נ' אבו תמר ואח').

הבית המשותף מושא ההליך

- הבית המשותף נמצא ברחוב ירושלים 3 בקריית ביאליק, וידוע כגוש 11561 חלקה 2. הבית נרשם כבית משותף בפנקסי המקרקעין.
- הבית כולל שני אגפים, כאשר לכל אגף כניסה נפרדת, כניסה מס' 3 וכניסה מס' 3א, וכן מעלית נפרדת.
- בתקנון המוסכם של הבית לא נרשם כי הבית המשותף הוא בית מורכב. עם זאת יש התייחסות לשני אגפים של הבית ולכך שכל אגף ידאג לתחזוק את המעלית שנמצאת במבנה שלו (באותו אגף).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת- שלוחת עכו

מס' תיק: 8/441/2019, 8/565/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. לטענת הנתבעת, שגם שימשה כנציגות הבית של אגף מס' 2, הרי שבמשך כל השנים הייתה נציגות נפרדת של האגף בו מצויות דירות הצדדים, וכי רק לאחרונה ביקשו התובעים לצרף את בעלי הדירות באגף השני, וזאת כדי ליצור "רוב מלאכותי" שיבחר בתובעים כנציגות הבית.
9. לשם השלמת התמונה יצוין, כי בעבר הנתבעת, בשם נציגות הבית, הגישה תביעה נגד התובעת מס' 1, בגין חוב דמי ועד בית. בהליך הקודם הגיעו הצדדים להסכם פשרה לתשלום חובות דמי הוועד (תיק 8/347/17 **נציגות הבית ע"י אילנה הובר נ' תמר אבו**, הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ביום 27.4.17, צורף כנספח א' לכתב התביעה).
10. לטענת התובעים ביום 27.5.19 התקיימה אסיפת בעלי הדירות בה הוחלט על הקמת נציגות משותפת לשני האגפים.
- לטענת הנתבעת, האסיפה שכינסו התובעים, לא הייתה חוקית שכן לא נעשה פרסום כנדרש של מועד האסיפה, וכי לא היו רשאים לדון בה על איחוד הנציגויות, ולכן יש לבטל את ההחלטות שהתקבלו באותה אסיפה.
11. בשל טענות אלה של הנתבעת, הרי שבדיון מיום 19.12.19 הוריתי לצדדים לקיים אסיפה נוספת ובה יודיעו בעלי הדירות האם הם מבקשים לכוון נציגות אחת לשני האגפים גם יחד, או שמא מבקשים להתנהל כאגפים נפרדים. ככל שיבקשו להקים נציגות אחת משותפת בלבד, יהיה עליהם לשאת בהוצאות ההחזקה של הרכוש המשותף בחלקים יחסיים בהתאם ליחס שטחי הרצפות.
12. אסיפה כאמור אכן התקיימה ביום 2.1.20 אלא שלאחריה הצדדים נותרו חלוקים בשאלת תוצאות האסיפה. לטענת התובעים 5 מתוך 9 בעלי דירות תמכו בהקמת נציגות משותפת לשני האגפים ללא נציגויות נפרדות לכל אגף, ואילו לטענת הנתבעת 5 מתוך 9 בעלי דירות תמכו בקיומן של נציגויות נפרדות. המחלוקת למעשה נבעה בשל עמדתו של אחד מבעלי הדירות בבית, מר בן גלים, כפי שיפורט בהמשך, כאשר כל צד טען שהוא תומך בעמדתו.

דיון והכרעה

כללי

13. סעיף 59 לחוק המקרקעין, העוסק בבית מורכב קובע כי למעשה ישנם שני מסלולים נפרדים להכרזה על בית מורכב – הראשון – הכרזה כאמור בתקנון המוסכם של הבית, והשני – החלטה של המפקח להכיר בבית כבית מורכב:

"(א) מקום שבו משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן - בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף.

(ב) באין קביעה בתקנון כאמור בסעיף קטן (א), רשאי המפקח להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) אם נוכח שניסיונות העניין מצדיקות לעשות כן; הורה המפקח כאמור, יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן (א).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת- שלוחת עכו

מס' תיק: 8/441/2019, 8/565/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(ג) אין בקביעה שבית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מהוראות החוק החלות על הרכוש המשותף בבית כאמור, שהחזקתו וניהולו לא הופרדו".

14. התוצאה של כל אחד מאותם מסלולים אינה זהה, שכן סמכותו של המפקח להכריז על הבית כמורכב, מוגבלת אך ורק לשיוך הניהול של הרכוש המשותף לכל כניסה או אגף בנפרד, ואילו בתקנון המוסכם רשאים כל בעלי הדירות גם לקבוע הצמדות קנייניות משותפות של חלקים מהרכוש המשותף לכל מבנה בנפרד. כפי שקבע בית המשפט העליון ברע"א 2575/18 שרון יעקבסון נ' אסתר לוין (פס"ד מיום 25.3.19, פורסם בנבו, להלן "הלכת יעקבסון"):

"... סעיף 59 לחוק המקרקעין מבחין בין שני סוגים של בית מורכב – בית מורכב "מוצמד", שבו הרכוש המשותף בכל חלק שלו מוצמד לדירות שבאותו חלק בלבד, ובית מורכב "לא מוצמד", שבו מופרד רק רכיב הניהול וההחזקה של הרכוש המשותף, אך אין שינוי קנייני בזכויות השותפים שמקבל ביטוי בהצמדה של ממש (ראו: ו'סמן, בעמ' 403). הפרשנות הלשונית והתכליתית הובילה אותי למסקנה לפיה לבעלי הדירות בבית המשותף מוקנית הסמכות להחליט על כינונו של בית מורכב משני הסוגים האמורים, אולם למפקח נתונה אך סמכות להורות על כינונו של בית מורכב מן הסוג השני – בית מורכב "לא מוצמד".

15. פרופ' ויסמן מציין בספרו כי קיומו של "רכוש משותף חלקי" שהוצמד במשותף לחלק מבעלי הדירות באחד המבנים, הוא למעשה רכוש משותף אגפי: "שהחוק הניח כי יוסדר על ידי המנגנונים המיוחדים לבית משותף, ובהתאם להנחה זו מדבר החוק על אסיפה כללית נפרדת ועל נציגות נפרדת לצורך הטיפול ברכוש המשותף החלקי" (פרופ' ויסמן בעמ' 404 ו-405).

עם זאת, לא כל הצמדה משותפת תצמיח באופן אוטומטי נציגות נפרדת ואסיפות נפרדות. גם קיומן של כניסות נפרדות בלבד או מתקנים נפרדים, לא בהכרח די בהם לצורך הכרזה על הבית כבית מורכב (ר' פסק דינו של כב' המפקח הבכיר א' סילברמן (כתוארו אז) בתיק 173/10 (ת"א) ליאו בל נ' סגל ואח' (פורסם בנבו)).

בעניין זה יש לטעמי לבחון כל בית בהתאם לנסיבותיו, ואת טיב הרכוש המשותף החלקי שהוצמד לכניסה מסוימת, ולהשוותו לרכוש המשותף הכללי של כל הכניסות (או כל המבנים) יחד.

16. אם כן, סעיפים 59(ב) ו-59(ג), מסמיכים את המפקח להורות, כי הרכוש המשותף שבתחומי כל מבנה או אגף יופרדו, והנשיאה בהוצאות לגבי הרכוש המשותף תהיה בהתאם, גם אם בעלי הדירות לא קבעו כך בתקנון, ובלבד שמצא כי "נסיבות העניין מצדיקות לעשות כן". היינו, המפקח מוסמך להורות על הפרדת הניהול של המבנים, גם ללא קיומה של הוראה בתקנון.

17. הוראות החוק אינן קובעות באילו תנאים יורה המפקח כי הבית שלפניו הוא בית מורכב.

בתיק 17/10 (חי') שפירא ואח' נ' צוק (פורסם בנבו), סקרה כב' המפקחת הבכירה צ' פיגנבוים (כתוארה אז) את הצעת החוק ואת הספרות הרלבנטיות הנוגעות לבית מורכב. בפסק דינה מפנה כב' המפקחת לספרו של המלומד פרופ' דויטש, אשר סבור כי:

"לעיתים עשוי להיות עניין לבעלי הדירות להפריד בין הדבקים, ולפצל את הנורמות החלות בבית, כך שכל מבנה ינהל את חייו המשפטיים בנפרד... (ספרו של פרופ' מיגל דויטש, "קניין", כרך א (תשנ"ז), עמ' 667).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת- שלוחת עכו

מס' תיק: 8/441/2019, 8/565/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כב' המפקחת בחנה בפסק דינה גם את הצעת החוק (במסגרתה הוספה סמכות המפקח להצהיר על הבית כבית מורכב - סעיף 59(ב) לחוק, בשנת תשנ"ב) וכן את דברי ההסבר, ומהם עולה כי לא נקבעו קריטריונים או קווים מנחים שבהם יוכרז בית כ"בית מורכב" וכי נושא זה הושאר לשיקול דעתו של המפקח בכל מקרה ומקרה בהתאם לנסיבותיו.

המלומד פרופ' ויסמן מונה מספר שיקולים שיכולים להצדיק את הכרזתו של הבית כבית מורכב, ובהם: **"שוני ניכר בהוצאות האחזקה של מתקנים מקבילים שבכל מבנה או כניסה"**, **"שוני בדרך השימוש במתקנים משותפים"** ושוני בין היחידות כך שחלקן משמשות למשרדים ולמסחר והאחר למגורים (ויסמן בעמ' 401 – 402).

כב' המפקחת מוסיפה ומפנה לדבריו של פרופ' דויטש ולפיהן הכרזה על בית כבית מורכב תעשה **"...על מנת לייעל את החיים המשותפים בבית המשותף"** (בספרו בעמ' 668).

למרות האמור, ברי כי אינדיקציות להיותו של הבית כבית מורכב ניתן גם למצוא בסעיף 59(א) לחוק, וזאת גם מתוך תכלית החוק וכן מפרשנות החוק המבקשת להגשים הרמוניה בין ההוראות השונות שבחוק ובפרט הוראות המצויות באותו סעיף תחת סעיפי המשנה שבו.

18. על פרשנותו של סעיף 59(ב) ניתן לדעתי ללמוד גם מהוראות סעיף 142(ג) לחוק המקרקעין שהוא למעשה הסעיף המשלים מן הצד השני. סעיף זה מאפשר לרשום מספר בתים נפרדים כבית משותף אחד, ובלבד שקיימים **"מתקנים משותפים"**. משמע כאשר רישום בית משותף עשוי דווקא להקל על הניהול והאחזקה של המתקנים המשותפים, ניתן גם לרשום מספר בתים נפרדים על חלקות שונות כבית משותף אחד.

פרופ' דויטש מוסיף ומציין בספרו, כי הוראת סעיף 59(ב) למעשה מאפשרת למפקח "להפקיע" את זכויות ההכרעה של חלק מבעלי הדירות לגבי הקניין המשותף:

"מצב הבעלות ההתחלתי הוא, שקיימת הצמדה טבעית (מתמטית) של הרכוש המשותף לכל הדירות בכל המבנים, גם יחד, ומתבצעת, אם כן, הפקעה של קניין (משותף) זה, על ידי המפקח על בתים משותפים, וזאת על מנת לייעל את החיים המשותפים בבית המשותף. אכן, הפקעה זו היא מאוונת, שכן כנגד האובדן של הזכויות במבנה האחר, מקבל כל בעל דירה זכויות מוגדלות ברכוש המשותף במבנה שבו מצויה דירתו. אולם עדיין נמנעת בכך מבעל דירה, ללא הסכמתו - לא הממשית ולא המיוחסת, באמצעות קביעה בתקנון - הזכות להחזיק ולהשתמש בחלק שהופרד. אין זאת, כי אם זיקתו של כל בעל דירה לרכוש המשותף במבנה האחר נתפשת כחלשה" (בספרו בעמ' 668)

סיכום ביניים:

19. מהסקירה הנ"ל עולה כי, כאשר נדרש המפקח לבחון אם יש מקום להכריז על בית כ"בית מורכב" (על אף שלא קיימת הוראה מסוג זה בתקנון המוסכם), או להפך, להורות על איחוד הנציגויות וביטול הניהול הנפרד, חרף חלוקה לאגפים והצמדות משותפות לכל אגף, על בעלי הדירות המבקשים את "הפיצול", או את "האיחוד" בהתאמה, להוכיח, כי אכן נכון יותר מטעמי יעילות ניהולית וכלכלית לפצל או לאחד את הבית.

בנוסף יהיה על המבקשים להוכיח כי הפיצול (או האיחוד) יתרמו לתחזוקה צודקת או טובה יותר של הרכוש המשותף בהשוואה לתחזוקה משותפת (או נפרדת), ולא יפגע בצורה ממשית בתחזוקת **"הרכוש המשותף החלקי"** שבכל אגף (או ברכוש המשותף הכללי).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת- שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/441/2019, 8/565/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אדגיש, כי גם במקרים בהם יוכרז הבית כ"בית מורכב", נקודת המוצא היא, כי יוותרו חלקים המשותפים לשני המבנים או לשני האגפים כך שתוקם בנוסף נציגות משותפת לתחזוקת הרכוש המשותף הכללי לשני האגפים, אך זאת לצד הנציגות הנפרדת לכל אגף, ולא במקומה (סעיף 59(ג) לחוק המקרקעין).

מן הכלל אל הפרט

20. כפי שיפורט להלן, בשים לב להבחנה הרישומית (בתקנון ובצו הבית) לאגפים נפרדים, הצמדות משותפות לכל מבנה בנפרד, והתנהלות נפרדת לאורך השנים, התובעים לא הצביעו בנסיבות המקרה (לפחות לא בעת הזו) כי ניהול משותף של שני האגפים יחדיו, עדיף ויעיל יותר מבחינה כלכלית וניהולית, על פני ניהול נפרד של כל אגף.

21. התקנון המוסכם של הבית, אמנם אינו קובע כי תוקם נציגות נפרדת לכל מבנה או כי יערכו אסיפות נפרדות לכל אגף (בהתאם לסיפא לסעיף 59(א) לחוק) אך בנסיבות המקרה לא ניתן ללמוד מכך על הסדר שלילי לענייננו, כמפורט להלן:

א. ראשית צו הרישום אכן קבע חלוקה של הבית לשני אגפים נפרדים. **אגף מס' 1** בן שתי קומות ובו 3 דירות, ו**אגף מס' 2** בן שלוש קומות ובו 6 דירות, כאשר לכל אגף **כניסה נפרדת**.

ב. התקנון המוסכם קבע בנוסף, הצמדות משותפות, כך שלכל אגף מעלית נפרדת, חדר מכונות, חדר מדרגות וגג נפרד הצמוד לבעלי הדירות שבאותו אגף בלבד. יתר על כן, נקבע במפורש, כי המעלית ותתחזק בנפרד על ידי בעלי הדירות שבאותו אגף בלבד (סעיף 5 לתקנון המוסכם).

ג. גם מתוך עיון בתשריט הבית המשותף עולה, כי קיימת חלוקה לשני אגפים ואף קיימת חלוקה מסוימת של החצר המקיפה את הבית שכן מרבית הקרקע שבסמוך לאגף מס' 1, קרקע שסומנה באות "ב" בשטח של כ-88 מ"ר, הוצמדה לתת חלקה 1, דירה שבאגף מס' 1.

22. זאת ועוד, בפרשנות התקנון המוסכם, יש לתת את הדעת גם לאופן שבו התנהלו בעלי הדירות לאורך השנים. למעשה, משך רוב השנים כל אגף התנהל בנפרד, איסוף הכספים נעשה בנפרד, ודמי הוועד היו בשיעור שונה באופן משמעותי (200 ₪ באגף בו מצויות דירות הצדדים, אגף מס' 2, לעומת כ-30 ₪ באגף האחר – מס' 1, כך בשנים קודמות הפער היה גדול).

אמנם אין בעובדה זו לבדה כדי לשלול החלטה של בעלי הדירות, להתחיל ממועד מסוים להתנהל במשותף, אך לשם כך יש להצביע כאמור על הצדקה כלכלית וניהולית התומכת בניהול משותף.

23. בנוסף, כאשר באים לשקול האם להעדיף ניהול משותף (הקמת נציגות משותפת לכל הכניסות יחד חרף רישומם של אגפים נפרדים והצמדות משותפות לכל אגף) או ניהול נפרד (נציגויות נפרדות לכל כניסה), יש לבחון, בין היתר, שני מבחני עזר:

א. עד כמה גדול הפער בין עלויות ההחזקה של אותו "**דיוש משותף כללי**" לכל האגפים גם יחד, בהשוואה לעלויות ההחזקה של "**הרכוש המשותף החלקי**" השייך לכל כניסה בנפרד. ככל שעלויות ההחזקה של הרכוש המשותף הכללי גבוהות יותר, תטה הכף בעד נציגות משותפת ולהפך, בבחינת הטפל הולך אחר העיקר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת- שלוחת עכו

מס' תיק: 8/441/2019, 8/565/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ב. עד כמה קיים פער בין תחזוקת המתקנים השייכים לכל אגף בנפרד – במבחן זה יש להשוות בין עלויות התחזוקה של "הרכוש המשותף החלקי" השייך לכל אגף, והאם יש לראות כל אגף כאגף עצמאי בבחינת סל ההוצאות שנדרש לתחזוקת אותו אגף.

24. בענייננו עלויות ההחזקה המשמעותיות והעיקריות ביותר שיש לכל אחד מהאגפים, הן דווקא לכל אגף בנפרד - הוצאות אלה כוללות את הוצאות החזקת המעלית, הוצאות חשמל, לרבות תאורה וניקיון של חדר מדרגות. לכך יש להוסיף תחזוקת הגג שהוצמד לכל אחד מהאגפים בנפרד.

התובעים לא הצביעו על עלויות תחזוקה משמעותיות, של רכוש המשותף כללי לשתי הכניסות גם יחד, למעט, ביוב, הוצאות גינון וניקיון (יתכן גם תאורה מסביב למבנה). בנסיבות אלה הרי שלפי מבחן העזר הראשון, הכף נוטה בעד ניהול נפרד של כל אגף.

25. גם מבחן העזר השני תומך בהפרדת הניהול – כאשר משווים בין עלויות התחזוקה בכל אגף בנפרד עולה, כי קיים פער ממשי בין הוצאות ההחזקה. גם כאן קשור הדבר למעלית. מעלית ידועה כאחת מההוצאות המשמעותיות של הרכוש המשותף, וזו פעילה רק באגף מס' 2. התובעים אישרו כי באגף מס' 1, המעלית כלל אינה פעילה ולטענת התובעים בעלי הדירות באותו אגף כלל אינם זקוקים למעלית, כך שהם אינם מתכוונים להשמיש אותה בעתיד הקרוב.

26. על ההבדלים המשמעותיים בין הוצאות ההחזקה של כל אגף גם ניתן ללמוד מהתנהלות בעלי הדירות לאורך השנים. התובעים לא הפריכו את טענת הנתבעת לפיה לאורך מספר שנים, בעלי הדירות באגף מס' 2 (האגף בו מצויות דירות הצדדים להליך) שילמו (או נדרשו לשלם) דמי ועד בשיעור של כ-200 ₪, בעוד שבעלי הדירות באגף האחר משלמים דמי ועד בשיעור של כ-30 ₪ בלבד. פער זה משמעותיים אלה מטים אף הם את הכף בעד הותרת ההפרדה בין שני האגפים, ומלמדים לכאורה על פערים של ממש ברמת התחזוקה של כל אגף.

27. הנה כי כן הגם שאין בתקנון המוסכם של הבית הוראה מפורשת המורה על הקמת נציגות נפרדת לכל מבנה, שוכנעתי בנסיבות המקרה ובהתאם לסמכותי שבסעיף 59(ב) לחוק המקרקעין, להצהיר על הבית כבית מורכב (כפי שבאופן חלקי גם נקבע בתקנון המוסכם) ולקבוע כי לכל כניסה תוקם נציגות נפרדת לצורך תחזוקת המתקנים המשותפים שבכל אגף וכן את ההצמדות המשותפות שבכל אגף.

תוצאות אסיפת בעלי הדירות

28. אפתח ואומר, כי אפילו הייתי מניח לטובת התובעים, כי באסיפת הדיירים מיום 2.1.20 רוב בעלי הדירות תמכו בהקמת נציגות משותפת לשני המבנים (ללא נציגויות נפרדות), לא די בכך בנסיבות המקרה כדי לשלול נציגות נפרדת לאגף מס' 2, וזאת מהטעמים הבאים:

א. השאלה האם יש להכיר בבית כבית מורכב או לאחד את הנציגויות לנציגות אחת בלבד, אינה בהכרח שאלה שבסכמות רוב בעלי הדירות להכריע בה, אלא כאמור נתונה להכרעתו של המפקח על רישום המקרקעין, ככל שהתקנון המוסכם של הבית אינו קובע הוראה בעניין. במילים אחרות החוק קבע שני מסלולים לצורך הכרה בבית משותף כבית מורכב (ובאותו אופן גם בכיוון ההפוך - לאיחוד נציגויות במצב, שבו עולה ממסמכי הרישום כי מדובר בבית מורכב). מסלול אחד – קביעה, או הוראה מתאימה, בתקנון המוסכם של הבית, והשני, הכרזה של המפקח על רישום המקרקעין.

לא נקבע בחוק כי רוב בעלי הדירות רשאים להחליט על היותו של הבית בית מורכב, או לבטל בית מורכב ולהפכו לבית משותף רגיל (עם נציגות אחת בלבד).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת- שלוחת עכו

מס' תיק: 8/441/2019, 8/565/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ב. בהקשר זה גם מציין פרופ' וייסמן, כי חוק המקרקעין אינו מגביל את מספר בעלי הדירות המבקשים להכריז על הבית כבית מורכב לצורך סעיף 59(ב) כך שגם בעלי המיעוט רשאים להגיש בקשה שכזו למפקח (ר' פרופ' וייסמן בספרו "דיני קניין - בעלות ושיתוף" תשנ"ז-1997, בעמ' 401).

ג. על כן הבדיקה, האם נכון לראות בבית מורכב, או להפך בית שהוא לכאורה מורכב לבית משותף אחד, היא שאלה שיש לבחון מבחינה מהותית עניינית, בשים לב לשיקולי יעילות ניהולית וכלכלית. עם זאת אכן יש ליתן משקל ממשי לעמדת רוב בעלי הדירות, אך זאת במצב שבו הרוב מתקבל מכל אחד מהאגפים **בנפרד**.

ד. בענייננו אין חולק כי רק אגף אחד מבקש להתאחד עם האגף האחר, ואילו האגף של הנתבעת, ולמעשה האגף בו נמצאות דירות הצדדים, תומך ברובו בהשארת המצב הנוכחי על כנו, שבו כאמור הוכרו שני אגפים נפרדים לבית, וזאת בין היתר, לאור פערי התחזוקה של כל אגף.

כאמור, רוב בעלי הדירות שבאגף מס' 2 (4 מתוך 6 בעלי דירות) מבקשים להותיר נציגות נפרדת לאגף שלהם, ומתנגדים להקמת נציגות משותפת לשתי הכניסות במקום הנציגות הנפרדת.

ה. התובעים טענו שיש ברשותם רוב, אלא שרוב זה נוצר לכאורה מהסכמת בעלי הדירות באגף מס' 1 (3 בעלי דירות) והתובעים שהם 2 בעלי דירות באגף מס' 2.

ו. אפילו הייתי מניח לטובת התובעים, כי גם בעל הדירה מר בן גלים, מאגף מס' 1 תומך בעמדת התובעים (לאור מכתב מאוחר שלו מיום 5.1.20 בשונה מיפוי כוח קודם מיום 23.12.19 שמסר לנתבעת) לא די בכך, בהעדר רוב של בעלי הדירות באגף מס' 2, ולאור הנימוקים שפירטתי בחלק הקודם.

ז. לכך יש להוסיף כי גם ההסכמות שהציגו התובעים של בעלי הדירות מאגף מס' 1, אינן נקיות מספקות. כך למשל הסכמות של מר בריימן אדו, שכלל אינו רשום כבעל זכויות, וכן הסכמות של הגב' גלמן רעיסה, כאשר על זכויותיה רשום צו כינוס על ידי כונס נכסים ולכן נדרשת הסכמות הכונס.

אלא שאפילו הייתי מניח, כי לתובעים יש רוב התומך בהקמת נציגות משותפת, לא היה בכך כדי לסייע לתובעים, בהעדר כאמור רוב באגף מס' 2, ולאור הטעמים שיש לבחון לגופם של דברים את צורתו של הבית, והחלוקה בין האגפים כפי שהיא עולה ממסמכי הבית המשותף.

29. **סיכום ביניים** - בנסיבות המקרה החלטה של בעלי הדירות להקים נציגות אחת בלבד לשני האגפים (ללא נציגות נפרדת לכל אגף), חרף ההפרדה הקיימת במסמכי הבית המשותף (הגדרת שני אגפים נפרדים והצמדות משותפות לכל אגף) יכול שתעשה רק בהסכמת רוב בעלי הדירות בכל אגף בנפרד, זאת כדי שלא ליצור "הכבדה" על קופת הנציגות של אגף מס' 2 שתחזוקה לאורך שנים ברמה גבוהה יותר ביחס לאגף מס' 1.

התובעים גם לא הוכיחו כי קיימת הצדקה עניינית או כלכלית לאחד את שני האגפים ולקבוע קופה משותפת לשניהם יחד. התובעים לא הציגו תוכנית סדורה לאיחוד הכוחות (והקופות), ולא הציגו הערכה של ההוצאות הצפויות לתחזוקה משותפת של הכניסות במובחן מניהול נפרד, ולא הצביעו על כך שניהול משותף עדיף לשני האגפים בהשוואה לניהול נפרד. למשל, כי ניתן



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת- שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/441/2019, 8/565/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

להוזיל את עלויות ההחזקה ו/או לשפר את רמת ההחזקה באמצעות נציגות משותפת, אלא שנסיונות אלה לא הוכחו בפני.

30. יובהר כי אין באמור כדי לשלול הקמת נציגות משותפת לשני האגפים גם יחד, אך זו תוכל להתנהל לצד הנציגויות הנפרדות של כל אגף, ולא במקומן, זאת כאמור בשים לב, בין היתר, לפערים המשמעותיים בעלויות ההחזקה של כל אגף, וההצמדות המשותפת לכל אגף. הנציגות הכללית תהיה מוסמכת לעסוק אך ורק ברכוש המשותף הכללי המשותף לשני האגפים גם יחד, ולא ברכוש המשותף החלקי או בהצמדות המשותפות של כל אגף.

31. בענייננו, ניהול משותף עשוי לגרום להכבדה כלכלית של ממש על קופת הנציגות של אגף מס' 2, וקשיי גבייה מצד אותם בעלי הדירות האחרים באגף מס' 1, דבר שרק עשוי לפגוע ברמת התחזוקה הקיימת כיו באגף מס' 2. גם בשל נסיבות אלה, לא די בעמדת רוב בעלי הדירות בכל האגפים יחד, ללא רוב מתאים מאגף מס' 2.

32. סוף דבר - יש לדחות את דרישת התובעים להכיר בהם כנציגות משותפת של שני האגפים במקום הנציגות הנפרדות. הנתבעת והגב' הילה ניקסון מוסמכות להמשיך ולשמש כנציגות הבית של אגף מס' 2 (בהתאם לאסיפה מיום 2.1.2020).

33. מאחר שבאסיפת הדיירים מיום 2.1.2020 נדונה רק השאלה האם להקים נציגות משותפת כללית במקום הנציגות הנפרדות של אגף מס' 2, אין מקום גם להכיר בתובעים כנציגות הכללית של הבית לצד הנציגות הנפרדות. עם זאת בעלי הדירות רשאים לקיים אסיפת בעלי דירות (משני האגפים יחד) ולבחור נציגות משותפת כללית לשני האגפים יחד וזאת לצד הנציגות הנפרדות שבאגף מס' 2, לקבוע את דמי הועד הנפרדים שישולמו לנציגות זו בנוסף לדמי הועד המשולמים לנציגות של אגף מס' 2.

התביעה החלופית של התובעים

34. התובעים ביקשו לחילופין לחייב את הנתבעת לתקן את הביוב ולהשיב עלות תיקון נזקי ביוב שנגרמו לדירתה.

35. התובעים למעשה מבקשים לחייב את הנתבעת בהוצאות תיקון הרכוש המשותף. בית המשפט העליון קבע באילו תנאים רשאי בעל דירה לבצע תיקון ברכוש המשותף ולאחר מכן לדרוש מנציגות הבית החזר על הוצאות אלו (רע"א 4984/17 **שמעון חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קריית אתא**, פסק דין מיום 14/12/17 (פורסם בנבו) להלן: "**פרשת שמעון חיים**").

36. בית המשפט העליון קבע, כי בעל דירה המבקש לטפל בפגם ברכוש המשותף, צריך לפנות תחילה לנציגות הבית המשותף בדרישה לתיקונו, וככל שזו אינה נעתרת לבקשתו, הרי שדרך המלך היא בהגשת תביעה למפקח על רישום מקרקעין נגד הנציגות, וזאת לפני שהוא עצמו מבצע את התיקון.

עוד נקבע שם, כי בעל דירה יהיה פטור מהגשת תביעה נגד הנציגות, רק כאשר התיקון שהוא ביצע היה נחוץ ודחוף וכי לא ניתן היה להמתין עם ביצע התיקונים, עד להגשת הליך שיפוטי בפני המפקח.

באשר לתנאים עצמם, על בעל הדירה להוכיח, בין היתר, כי הליקוי שתוקן הוא ברכוש המשותף, כי פנה לנציגות הבית המשותף בדרישה לתיקון וזו סירבה. עליו להוכיח שאילו בחר בהגשת תביעה למפקח במקום לתקן בעצמו את הליקוי, הדבר היה מביא להחמרת הנזק באופן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת- שלוחת עכו

מס' תיק: 8/441/2019, 8/565/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משמעותי. כמו כן, נדרש להוכיח את נחיצות התיקון באופן שאי התיקון בהקדם יפגע בצורה קשה ביכולתו לעשות שימוש בדירתו. עוד הוא נדרש להוכיח, שהליקוי ברכוש המשותף תוקן על ידו בצורה נאותה. לבסוף יש להראות כי עלות התיקון סבירה.

כפי שנפסק שם :

”..על הדייר הבודד להכיר במעמדה של נציגות הבית המשותף. אם לא כן, ירוקן מנגנון זה מתוכו. על רקע זה אין להשלים עם מצב בו איש הטוב בעיניו יתקן. דרך המלך אם כן הינה באמצעות פניה לנציגות הבית המשותף בדרישה שתתקן את הליקוי. אם הנציגות מסרבת לתקן את הליקוי, יש באפשרות הדייר לפנות למפקח לצורך הכרעה בסכסוך ” (ההדגשות אינן במקור).

מן הכלל אל הפרט

37. כפי שיפורט להלן, התובעות לא הוכיחו את מרבית התנאים הנ”ל (אם לא את כולם) ובעיקר לא הוכיחו כי אכן היה ליקוי ברכוש המשותף, או כי הייתה נחיצות ודחיפות בביצוע התיקון, באופן שלא איפשר לפנות תחילה בתביעה למפקח.

38. התובעים טענו לליקויים בקו הביוב משנת 2015, ללא כל פירוט של מהות התקלה, הגורם לתקלה, האם אכן הליקוי היה ברכוש המשותף ובאחריותה של נציגות הבית והאם נעשו פניות קודמות לנציגות.

39. מפרוטוקול הדיון בהליך הקודם שהתנהל בין הצדדים (הנציגות והתובעת מס’ 1), עולה כי הנתבעת טענה, כי הליקויים בקו הביוב נגרמו כתוצאה מעבודות שיפוצים שבוצעו בדירת התובעת מס’ 1. יתרה מכך נטען כי האינסטלטור מר לנקרי שלכאורה תיקן את הביוב, הוא אותו איש מקצוע שביצע את העבודות בתוך דירת התובעת. הנתבעת גם אישרה שבאוגוסט (נראה שהכוונה לשנת 2016) נציגות הבית תיקנה את הביוב על חשבון בעלי הדירות (ר’ עמ’ 2 לפרוט’ מיום 27.4.17 במסגרת תיק 8/34/17 **נציגות הבית ע”י אילנה הובר נ’ תמר אבו** (נספח 2 לכתב התביעה).

התובעים לא הפריכו טענות אלה ולא הוכיחו כאמור את התנאים שנקבעו בהלכת שמעון חיים.

40. באשר לקבלה שהציגה התובעת על ניקוי, שטיפה וחיטוי של דירתה, כתוצאה לכאורה מסתימות הביוב – קבלה מיום 23.7.16 - רכיבים אלה כלל לא הוכחו. לא הוכח קשר סיבתי בין הליקוי ברכוש המשותף לנזק הנטען, בפרט לאור טענת הנתבעת כי באותו מועד התובעת מס’ 1 גם ביצעה שיפוץ בתוך דירתה, לא הוכח כי לא היה צורך ממילא לנקות את דירתה בסיום עבודות השיפוץ. מלבד חשבונית לא הוצגה פניה כלשהי לנציגות הבית בעניין ליקוי זה או בקשה מראש לתיקון הדירה. כך גם לא הוצגו ראיות של ממש בנוגע למהות הליקוי והגורם לליקוי.

41. גם בנוגע לפתיחת סתימת הביוב על ידי התובע מס’ 2, אבי צח, בסך 500 ₪, (חשבונית של רפי פלג). לא הוכח כי תיקון זה אכן צריך לבוא על חשבון נציגות הבית של אגף מס’ 2 בלבד ולא מחשבון הנציגות המשותפת הכללית כפי שטענו התובעים שיש להכיר בקיומה, וכי אכן מדובר בקו ביוב משותף. גם כאן לא הוכחו התנאים שבהלכת שמעון חיים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת- שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/441/2019, 8/565/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

42. בנוסף התביעה הוגשה נגד הנתבעת באופן אישי ולא נגד הנציגות של הבית (או הנציגות הקודמת כגרסת התובעים).

התביעה שכנגד – תיק 8/565/19 נציגות הבית ע"י אילנה הובר נ' תמר אבו

חוב דמי ועד בית

43. הנתבעת טוענת, כי התובעים לא שילמו את דמי הוועד מיוני 2019. על כן חובם נכון ליום 31.8.19 עומד על 600 ₪ (לפי 200 ₪ לחודש. בנוסף נטען כי לא שילמו את חלקם היחסי עבור צביעת הרכוש המשותף בסך 750 ₪.

44. לאור טענת התובעים, כי שילמו את דמי הוועד לקופת הנציגות החדשה (שבניהולם) יש לחייב את התובעים להעביר את הכספים שגבו מבעלי הדירות באגף מס' 2 לנתבעת, בשם הנציגות של אגף מס' 2.

התוצאה:

אני דוחה את התביעה העיקרית, על כל חלקיה, לרבות התביעה החלופית.

1. אני קובע כי הנתבעת, הגב' אילנה הובר, ת"ז 068223338, יחד עם הגב' הילה ניקסון, ת"ז 34356972, הן נציגות הבית של אגף מס' 2, בבית המשותף הנמצא ברחוב ירושלים 3א בקרית ביאליק וידוע כחלק מגוש 11561 חלקה 2 (להלן: "**הנציגות של אגף מס' 2**").

2. על כל בעלי הדירות באגף מס' 2 לשלם לנציגות של אגף מס' 2 את דמי הוועד השוטפים (נכון להיום 200 ₪) וזאת מדי חודש בחודשו או בתשלום מראש.

3. התובעים אינם רשאים לגבות את דמי ועד הבית בנפרד עבור תחזוקת המתקנים או הרכוש המשותף החלקי שבאגף מס' 2.

4. התובעים יעבירו את כל הכספים שגבו מבעלי הדירות באגף מס' 2, או הכספים של אותם בעלי דירות שנמצאים בחשבון הבנק שמנוהל על ידי התובעים, לחשבון הבנק של הנציגות של אגף מס' 2 וזאת תוך 45 ימים מהיום.

5. אני דוחה את הסעד החלופי שבתביעה העיקרית הנוגע לחיוב של נציגות הבית להשיב לתובעים את עלויות תיקון הביוב, פתיחת הסתימות, או את עלויות תיקון הנזקים הנטענים בדירת התובעת, לאחר שרכיבים לא הוכחו.

6. באשר לתביעה שכנגד, כל אחד מהתובעים ישלם לנציגות של אגף מס' 2, את דמי הוועד החודשים בסך 600 ₪ (מיוני 2019 ועד ליום 31.8.19) וכן את חלקם היחסי בצביעת הרכוש המשותף החלקי, בסך 750 ₪ וזאת תוך 30 ימים מהיום (כל אחד מהתובעים ישלם לנציגות הבית של אגף מס' 2 סכום של 1,350 ₪ - יחד 2,700 ₪).

סכומים אלה ישולמו על ידי התובעים בין אם ישירות ובין אם במסגרת העברת הכספים לפי סעיף 4 לפרק התוצאה של פסק הדין, ובלבד שלא יעשה תשלום כפול.

ככל שיתרת חוב דמי הוועד (מספטמבר 2019 ואילך) לא תשולם לנציגות של אגף מס' 2, עד ליום 2.4.2020, אפשר שהנציגות של אגף מס' 2, רשאית להגיש תביעה חדשה נגד התובעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת- שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/441/2019, 8/565/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. התובעים ישלמו לנתבעת הוצאות משפט בסך **3,000 ₪** (1,500 ש"ח כל תובע), וזאת תוך 45 ימים מהיום.

סכום שלא ישולם במועד שנקבע בפסק הדין יצורפו אליו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

בקביעת הוצאות ההליך לקחתי בחשבון את שני ההליכים שהתנהלו ואת תוצאות הליכים אלה.

8. ככל שנדרשת פסיקתא לצורך פתיחת חשבון בנק או הפשרת חשבון הבנק, רשאית הנתבעת להגיש בקשה בעניין, תוך פירוט כתובת מלאה של אגף מס' 2, עם שמות חברי הנציגות כמפורט בפסק הדין, וזאת תוך 30 ימים מהיום.

ניתן בלשכתי היום, כ"ד שבט תש"פ, 19 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.
המזכירות תשלח עותק מפסק הדין לצדדים, כמקובל.

**יובל וסרקרוג
מפקח רישום מקרקעין**